

Protection sociale et intellectuelle des entreprises au Maroc

I. La protection sociale

La protection sociale des entreprises au Maroc concerne principalement les obligations de l'employeur envers ses salariés.

1. Organisme principal : CNSS

La protection sociale est assurée par : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

- Rôle de la CNSS. Elle gère :
- L'assurance maladie (AMO)
- Les prestations familiales
- Les pensions de retraite
- Les indemnités (maladie, maternité...)

2. Champ d'application (qui est concerné ?)

◆ A. Les salariés

Tous les salariés doivent être déclarés, sans exception :

- CDI
- CDD
- Temps partiel

◆ B. Les employeurs

L'entreprise est responsable de :

- L'affiliation à la CNSS
- La déclaration des salariés
- Le paiement des cotisations

Même si le salarié refuse, l'employeur reste responsable légalement.

◆ C. Les travailleurs indépendants

Depuis les réformes récentes :

- Les freelances
- Les auto-entrepreneurs
- Les professions libérales

☐ peuvent bénéficier d'un régime CNSS (AMO + retraite)

3. Les prestations sociales

◆ A. Assurance Maladie Obligatoire (AMO)

Couvre :

- Consultations médicales
- Analyses
- Médicaments
- Hospitalisation
 - ✓ Remboursement partiel selon barèmes

◆ **B. Allocations familiales**

Conditions :

- Avoir des enfants à charge
- Être déclaré à la CNSS
 - ✓ Montant mensuel versé par enfant (plafonné)

◆ **C. Retraite**

Conditions :

- Nombre minimum de jours déclarés
- Âge légal de départ

◆ **D. Indemnités journalières**

Versées en cas de :

- Maladie
- Congé maternité
- Incapacité temporaire

Compensation partielle du salaire

4. **Assurance accidents du travail**

- ✓ Ce n'est pas la CNSS !

◆ **Obligations**

- L'entreprise doit souscrire auprès d'une assurance privée
- Déclaration obligatoire de tout accident

◆ **Types d'accidents couverts**

- Accident sur le lieu de travail
- Accident de trajet domicile-travail

◆ **Indemnisation**

- Soins médicaux
- Indemnités journalières
- Rente en cas d'invalidité
- Indemnité aux ayants droit en cas de décès

5. **Obligations administratives de l'entreprise**

◆ **A. Avant embauche**

- Inscription à la CNSS
- Attribution numéro d'affiliation

◆ **B. Après embauche**

- Déclaration du salarié
- Création d'un numéro d'immatriculation CNSS

◆ **C. Chaque mois**

- Déclaration des salaires (DAS)
- Paiement des cotisations

◆ **D. Documents obligatoires**

- Bulletins de paie
- Registre du personnel
- Contrats de travail

II. La protection intellectuelle :

1. Organisme principal

Au Maroc, la protection de la propriété intellectuelle est assurée par : **Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.**

◆ **Rôle de l'OMPIC**

- Enregistrer les marques, brevets et dessins
- Protéger les droits des entreprises
- Lutter contre la contrefaçon
 - ✓ C'est l'organisme incontournable pour sécuriser ton business.

2. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

C'est tout ce qui protège les créations immatérielles de ton entreprise :

- Nom de marque
- Logo
- Produit innovant
- Design
- Concept original
 - ✓ Elle te donne un droit exclusif d'exploitation

3. La marque

◆ **Définition**

C'est :

- Le nom de ton entreprise
- Ton logo
- Ton slogan
 - ✓ Exemple : nom d'un café, logo d'une boutique, marque e-commerce

◆ **Protection**

- Protection sur tout le territoire marocain

◆ **Procédure**

1. Recherche de disponibilité
2. Dépôt auprès de l'OMPIC (en ligne)
3. Publication officielle
4. Certificat d'enregistrement

◆ **Importance**

- ✓ Empêche les copies
- ✓ Protège ton identité
- ✓ Augmente la valeur de ton entreprise

4. Le brevet (innovation)

◆ **Définition**

Protège une invention technique nouvelle

✓ Exemple :

- Machine
- Application innovante
- Procédé industriel

◆ **Conditions**

- Nouveauté
- Activité inventive
- Application industrielle

◆ **Avantages**

- Monopole d'exploitation

5. Dessins et modèles industriels

◆ **Définition**

Protège :

- Forme d'un produit
- Design
- Packaging
 - ✓ Exemple :
- Design d'un flacon
- Emballage d'un produit

◆ **Pourquoi c'est utile ?**

- ✓ Empêche la copie visuelle
- ✓ Protège ton style

6. Droits d'auteur (copyright)

Protège :

- Textes
- Photos
- Vidéos
- Logiciels
- Créations artistiques

7. Contrefaçon et sanctions

◆ **Qu'est-ce que la contrefaçon ?**

- Copier une marque ou un produit protégé
- Utiliser un logo similaire

◆ **Sanctions**

- Amendes
- Saisie des produits
- Fermeture du commerce
- Poursuites judiciaires

8. Obligations pour l'entreprise

Ce n'est pas obligatoire de protéger, MAIS fortement recommandé

◆ **À faire absolument :**

- Vérifier disponibilité du nom
- Déposer sa marque
- Protéger les créations importantes

Stratégie intelligente

- ✓ Dépose ta marque dès le début
- ✓ Protège ton logo + nom
- ✓ Si innovation → brevet